



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

## Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo

Codice fiscale: 80236190585 - Codice Univoco: Ufficio FZYH3B

Viale Romania n. 45 - 00197 Roma

PEC [crm30005@pec.carabinieri.it](mailto:crm30005@pec.carabinieri.it)

---

N. 46/107-1 di prot.

Roma, 11.12.2025

**OGGETTO:** LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, DEL D.LGS. N. 36/2023 E DEL D.P.R. N. 236/2012, S.M.I. E RELATIVE NORME CORRELATE.

**AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI DEL CDO GENERALE.**

IMPORTO MASSIMO A DISPOSIZIONE / BASE DI GARA: € 30.000,00 IVA ESCLUSA.

C.I.G.: REPERIBILE SU PORTALE MEPA

---

### NOTA TECNICA - AMMINISTRATIVA

#### **1. INVITO A PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA**

Con riferimento al preventivo di spesa formulato da codesto operatore economico (**All.1**), si chiede di presentare e formalizzare, attraverso la piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), la propria migliore **offerta economica** rispetto al prezzo posto a base di gara, in aderenza e sotto l'osservanza delle seguenti minime prescrizioni / indicazioni.

L'offerta economica dovrà essere presentata, corredata dell'ulteriore documentazione richiesta, entro i termini e secondo le modalità previste e stabilite dalla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

L'offerta economica, mentre è sin da subito impegnativa per l'impresa/Ditta/Società [di seguito Operatore Economico (OE)], diventerà vincolante per la stazione appaltante solo dopo il perfezionamento del conseguente documento di stipula.

Di seguito si riepilogano le informazioni principali:

**a. Stazione appaltante:**

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo, Viale Romania n. 45 – 00197 Roma;

**b. Punti di contatto per richieste di informazioni, di:**

- natura tecnica: Col. Marco Mattiucci (tel. 06.8098.3173 – [cgtlmcs@carabinieri.it](mailto:cgtlmcs@carabinieri.it));

- natura amministrativa: Mar. Ord. Barbara Patacchiola (tel. 06.8098.1419 – e-mail [barbara.patacchiola@carabinieri.it](mailto:barbara.patacchiola@carabinieri.it)).

#### **2. CONDIZIONI GENERALI**

La prestazione in oggetto, per tutto quanto non previsto nella presente nota tecnica – amministrativa e nei relativi allegati, sarà eseguita, per quanto applicabile, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a. L.C.G.S. – R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

b. R.C.G.S. – R.D. 25 maggio 1924, n. 827;

c. Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;

d. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

e. art. 25, comma 1, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ("Legge finanziaria 2006");

f. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, s.m.i.;

g. Libro III, Titolo II, Capo VI e Libro VI, Titolo VI, Capo II, del Codice dell'Ordinamento Militare approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", s.m.i.;

h. Libro III, Titolo I, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (T.U.R.O.M.) approvato con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa", s.m.i.;

i. Legge 13 agosto 2010, n. 136;

j. Legge 6 luglio 2012, n. 94;

k. Legge 6 novembre 2012, n. 190;



- l. D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
- m. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 e dal Decreto del Ministero della Difesa del 10 luglio 2024, facente parte del presente atto, ancorchè non allegato;
- n. D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, art. 50 combinato con l'art. 225 co. 6 del medesimo Decreto, che disciplina le procedure negoziate sotto soglia ed in particolare che, per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro (per servizi e forniture) e a 150.000 euro (per lavori), si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici di seguito denominato “Codice” che si considerano a priori conosciute ed accettate dall'operatore economico;
- o. D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ss.mm.ii. e relative norme correlate;
- p. norme concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, ss.mm.ii. e relative norme correlate;
- q. norme relative alla esecuzione di forniture, di prestazioni e di lavori resi nei confronti dello Stato;
- r. clausola di recesso o condizione risolutiva qualora codesta società non adegui il contenuto della commessa di che trattasi alle condizioni più favorevoli previste nelle Convenzioni Consip, stipulate successivamente al presente ordinativo di spesa (art. 1 del D.L. 95/2012, ss.mm.ii. e relative norme correlate).

Per tutto quanto non espressamente richiamato e specificato, la commessa di cui trattasi si intende vincolata a tutti i patti, oneri e condizioni contemplati nel:

- Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 159, comma 4, del citato decreto legislativo;
- documento di stipula che scaturirà dalla presente procedura di gara.

L'OE partecipando alla gara dichiara di ben conoscere le “Condizioni” per averle lette, esaminate ed accettate in ogni parte. Tali “Condizioni”, per quanto non allegate alla presente nota, ne fanno parte integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

### 3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

A corredo dell'offerta economica, l'OE dovrà presentare, **pena l'esclusione**, la seguente documentazione (**sottoscritta digitalmente**):

- a. D.G.U.E. (All.2).
- b. Patto d'integrità (All.3).
- c. Dichiarazione di presa visione informativa dati personali (All.4).
- d. Autocertificazione (All.5) redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante, le generalità complete (*comprensiva della residenza anagrafica*) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (*compresi gli institori ed i procuratori*), di direzione e di controllo, dei componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del collegio sindacale (*compresi i sindaci supplenti*), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.
- e. Dichiarazione di accettazione della presente nota tecnica – amministrativa, nonché dichiarazione attestante (All.6):
  - che l'operatore economico consapevole del divieto di “pantouflage”, non ha concluso e si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Difesa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
  - il codice IBAN del conto corrente dedicato, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di tracciabilità finanziaria di cui al D.Lgs. n. 136/2010.

### 4. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà previa valutazione, laddove necessario, da parte dell'organo tecnico.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta risulti non



conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Non sarà ammessa offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara e offerta economica inserita a sistema Me.Pa. nella documentazione amministrativa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del D.Lgs 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'Operatore economico risultato aggiudicatario / affidatario della prestazione in oggetto dovrà successivamente rilasciare dichiarazione di accettazione del successivo documento di stipula (entro cinque giorni dalla stipula).

#### **5. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023, viene assegnato un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

- integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

#### **6. TERMINI E LUOGO DI ESECUZIONE / CONSEGNA**

La prestazione dovrà essere:

- espletata, previ accordi con l'articolazione richiedente/ destinataria della prestazione, garantendo tutte le prescrizioni / indicazioni previste;
- approntata per la verifica di conformità con cadenza annuale, a decorrere dal giorno successivo alla formalizzazione del documento di stipula (attraverso il MEPA) per gli anni 2025-2026-2027 durante i quali la prestazione dovrà essere eseguita.

La verifica di conformità verrà eseguita ai sensi dell'art. 114 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, del D.M. 07/03/2018, n. 49 (*recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*), del D.Lgs. 81/2008 e delle correlate disposizioni di settore in materia di direzione dell'esecuzione contrattuale.

#### **7. PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo annuale di € 12.000,00 sarà effettuato anticipatamente ed in tre soluzioni distinte per ciascun anno di riferimento (2025-2026-2027), per un totale di euro € 36.000,00. L'importo dovuto verrà liquidato nel termine massimo di 30 gg. (*art. 1 c.4 D.Lgs 192/2012 e s.m.i.*) dalla data di emissione della relativa fattura elettronica che dovrà:

- essere emessa in regime di *split payment* (*ai sensi della L. n. 190/2014*) a favore del Comando in intestazione, in formato elettronico (*ai sensi del D.M. 55/2013 del MEF*);
- indicare la descrizione dettagliata e completa dei lavori / beni / servizi resi, l'importo totale ed il riferimento al documento di stipula, nonché il C.I.G. in oggetto;
- indicare tra l'altro il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale verrà effettuato il pagamento, che dovrà coincidere con quello dichiarato in sede di presentazione dell'offerta;
- essere trasmessa esclusivamente al seguente **Codice Univoco Ufficio: FZYH3B**.

#### **8. RISERVATEZZA E CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti che verranno in contatto con l'Amministrazione le prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in materia di riservatezza e gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

L'operatore economico non dovrà effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alla presente fornitura e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'A.M.. L'Impresa è altresì tenuta ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto predetto, sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei all'Impresa stessa;

#### **9. REVISIONE DEI PREZZI**



Tenuto conto che trattasi di prestazione di durata inferiore all'anno, non si applica la revisione dei prezzi di cui art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

**10. ALLEGATI (DA RESTITUIRE)**

- a. D.G.U.E. (All.2).
- b. Patto d'integrità (All.3).
- c. Dichiarazione di presa visione informativa dati personali (All.4).
- d. Autocertificazione generalità complete cariche / soggetti (All.5).
- e. Dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui alla presente nota tecnica – amministrativa, divieto di “*pantouflage*” e tracciabilità finanziaria (All.6).

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
E FUNZIONARIO DELEGATO**  
(Col. amm. Francesco Antonio Angelillo)